

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1437/2013

अपीलार्थी डॉ. हरिशंकर राय जिला जशपुर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी जशपुर, वनमंडल जशपुर

आदेश दिनांक 06/12/2013

अपीलार्थी डॉ. हरिशंकर राय जिला जशपुर उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी पक्ष जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन मंडलाधिकारी जशपुर वनमंडल जशपुर की ओर से श्री ए.टोप्पो वनमंडलाधिकारी उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री डा हरिशंकर राय जिला जशपुर ने आवेदन दिनांक 05.05.2012 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय ए वन मंडलाधिकारी जशपुर वनमंडल जशपुर के समक्ष प्रस्तुत कर "गुल्लू हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु कितने वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गई वर्तमान में कितने वृक्ष काटे गये।

(2) वृक्षों की कटाई के लिए शासन से किसी प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था अथवा नहीं? यदि प्राप्त हुआ तो उसकी सत्य प्रति साथ ही उक्त सदर्थ की नस्ती की छायाप्रति चाही थी।" जनसूचना अधिकारी ने उनके पत्र दिनांक 05.06.2012 द्वारा 664 पृष्ठों की जानकारी के लिए रु 1328/- जमा करने सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचना निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 03.07.2012 को प्रस्तुत की जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पत्र दिनांक 17.07.2012 के द्वारा उभय पक्ष को दिनांक 30.07.2012 को सुनवाई के लिए आहूत किया। वृद्धावस्था के कारण सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकने की असमर्थता बताते हुए अपीलार्थी ने प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किये जाने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 08.08.2012 को जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी निशुल्क दिये जाने के आदेश दिये। जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के उपरान्त भी जानकारी उपलब्ध न कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील दिनांक 22.12.2012 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 06.12.2013 को आहूत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि बार बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी वन विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.08.2012 को जानकारी निशुल्क दिये जाने के उपरान्त भी जानकारी दिनांक 22.08.2013 को 15 माह के विलंब के उपरान्त उपलब्ध कराई गई। शुल्क की मांग भी निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त की गई जिससे अपीलार्थी को शुल्क जमा करना आवश्यक ही नहीं था।

प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 05.05.2012 का था

जिसमें दो बिन्दुओं की जानकारी चाही थी। जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1932 दिनांक 05.06.2012 के द्वारा शुल्क की मांग की। जनसूचना अधिकारी की उक्त सूचना अपीलार्थी को दिनांक 06.06.2012 को प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा शुल्क संबंधी सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं दी गई ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 08.08.2012 को निशुल्क जानकारी देने के लिए जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश जनसूचना अधिकारी के बताये अनुसार उन्हें दिनांक 14.08.2012 को प्राप्त हो गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के उपरान्त भी जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2013 को एक वर्ष के पश्चात अपीलार्थी को जानकारी दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। जनसूचना अधिकारी द्वारा विलंबता किन कारणों से हुई, इसके संबंध में कोई समाधानकारक कारण भी नहीं बताये गये। अतः विलंबता से जानकारी देने के लिए अधिनियम की धारा 5(5) के अर्न्तगत जो भी डीम्ड जनसूचना अधिकारी जिम्मेदार हो उस पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत रु 25000/- (पच्चीस हजार) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग तक आना पडा अतः अपीलार्थी को हुई आर्थिक मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)ख के तहत रु 1000/- (एक हजार) की क्षतिपूर्ति के भुगतान के भी आदेश दिये जाते हैं।

उपरोक्त अर्थदंड एवं क्षतिपूर्ति की राशि जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती कर शासन के कोष में जमा कर चालान की एक प्रति आयोग को प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी को आदेश की प्रति प्रेषित किया गया है।

सही/-
(एस. के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त